

1501590-08.2019.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117661/2019 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 4859128 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 753/19/414 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2117661 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501590-08.2019.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501590-08.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117661/2019 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 4859128 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 753/19/414 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2117661 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 753/19/414 - DEL.INV.GER.

ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADONIS MEDINA MARIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ADONIS MEDINA MARIM, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 12, "caput", e no artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 137/138).

Recebimento da denúncia (página 152). Resposta à acusação (páginas 156/158). Citação pessoal (página 170). Instauração de incidente de dependência química-toxicológica (página 175). Cumprimento de alvará de soltura, por força de habeas corpus (páginas 301/304). Prova oral (página 349). Interrogatório (página 362). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 379/383), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) nulidade processual; b) fragilidade probatória; c) desclassificação típica; d) aplicação benéfica da pena; e) recurso em liberdade (páginas 386/390).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

De plano, cumpre registrar que não houve a nulidade alvitrada em alegações finais pela Defesa.

Primeiro, porque ocorreu a sua intimação da expedição da precatória para inquirição das testemunhas (página 164), constando, expressamente, o nome do defensor em todas as cartas precatórias expedidas (páginas 159/160).

Segundo, porque, durante todo o curso do processo, em nenhum momento a Defesa reclamou da oitiva das testemunhas depois da instauração do incidente de dependência química-toxicológica, reservou-se para, somente ao final, bradar com nulidade, sem sequer demonstrar o prejuízo concreto que sofreu. Lembra-se, inclusive, que o réu estava preso cautelarmente à época da audiência realizada em 25/09/2019 (páginas 185/187), o que autorizava a produção da prova testemunhal em busca de conferir celeridade para o deslinde do feito.

A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Nos termos do § 2º do artigo 149 do Código de Processo Penal, embora a regra seja a suspensão do processo durante o curso do incidente de insanidade mental, nada impede que as provas reputadas urgentes sejam implementadas. No caso dos autos, embora o magistrado de origem tenha determinado a instauração do incidente de insanidade mental, deixou de suspender o curso da ação penal, procedimento contra o qual não se insurgiram as partes, motivo pelo qual a instrução processual foi iniciada, com o interrogatório do réu e a inquirição de testemunhas. Apenas por ocasião das alegações finais a defesa questionou o fato de o processo não haver sido suspenso durante o incidente, tendo o togado sentenciante afastado a mácula aventada sob o fundamento de que “as diligências colhidas eram urgentes, realizadas sob o crivo do contraditório, notadamente pela prisão cautelar do réu, onde comandava urgência na instrução processual”, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo ao acusado, circunstância que impede o reconhecimento da mácula suscitada no mandamus. (STJ, HC 250902/SP, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/06/2013, Data de Publicação DJE: 06/08/2013)

Passo à questão de fundo.

A nosso sentir, procede, em parte, a pretensão punitiva estatal.

Explico.

Em seu interrogatório judicial, o acusado disse que guardava todos aqueles armamentos em razão de uma dívida de drogas. Afirmou, ainda, que a quantidade de maconha encontrada em sua residência se prestava ao seu consumo pessoal. Alegou que a balança de precisão era utilizada na lida da casa e os saquinhos plásticos pertenciam à sua esposa, que é manicure. Não soube explicar por qual motivo havia resquícios de cocaína e maconha na balança de precisão. Asseverou que não é usuário de cocaína (página 362).

Por outro lado, os policiais civis Danilo Campolim de Almeida e Luciane Aparecida Ferraz Campolim de Almeida, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa junto ao juízo deprecado, relataram que, durante investigação de crimes de roubos na cidade de Buri, veio à baila a pessoa de Adonis Medina Marim, mediante interceptação telefônica, como um dos envolvidos nos crimes patrimoniais e também no tráfico de drogas, daí resultou cumprida medida cautelar na casa dele, apreendendo-se aquelas armas e munições. A pistola estava no sofá da sala, o revólver no guarda-roupa, a escopeta em um quarto, dentro de uma mochila, e as munições em várias partes da residência, sendo que na mesa da sala foi encontrada a

maconha, enquanto a balança no quarto. Um carro roubado estava estacionado lá no imóvel e a chave na casa do denunciado (página 349).

Então, indisputável que o réu Adonis Medina Marim possuía, no interior de sua residência, munições e armas de fogo de uso permitido e também de uso restrito por se encontrarem com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Ele mesmo admitiu isso e as testemunhas confirmaram integralmente.

No tocante ao entorpecente apreendido, malgrado haja indícios de que o acusado nutre ligação com o tráfico de drogas, uma vez que a balança apreendida trazia resquícios de cocaína (perícia → página 77) e ele disse não ser usuário de tal estupefaciente, havendo, inclusive, embalagens vazias para acondicionamento de entorpecentes, não se esquecendo, ainda, do relato de um dos policiais de que na interceptação telefônica surgiu o exercício da traficância pelo denunciado, penso, contudo, que resultou difícil concluir, ao final da instrução probatória, que aquela específica droga, uma porção, achada em cima da mesa da casa do réu, tinha destinação mercantil.

É que a quantidade era pequena, em uma única porção, e o acusado destacou que iria usá-la. Não havia mais nenhuma droga ali.

Se, por um lado, não se mostrou absurdo entrever que o denunciado, de alguma forma, estava enredado na cadeia criminosa do tráfico de entorpecentes, por outro lado desarrazoado aduzir, calcado somente na premissa anterior, que a pequena porção de maconha tinha finalidade comercial.

De fato, poderia ser para uso do réu.

Não é incomum que um traficante seja também usuário de entorpecentes.

Descabe, in casu, condenar o acusado por um tráfico de drogas hipotético.

Fazia-se mister provar fato determinado e aqui a imputação lançada na inaugural, consistente no repasse a terceiros daquela porção de “Cannabis Sativa L”, pesando 111,2g, restou como mera possibilidade.

Tudo isso considerado, o denunciado deve ser condenado como incurso no artigo 28 da Lei de Tóxicos (exame químico-toxicológico → páginas 72/75), bem como no artigo 12, “caput”, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03 (a perícia, além de confirmar a potencialidade lesiva, destacou que a pistola possuía número de série com sinal de adulteração por abrasão e a escopeta a supressão do número de série → páginas 89/112), em concurso formal, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos - AgRg no REsp 1.619.960/MG, DJe 01/08/2017).

Hígida a imputabilidade do réu (página 315), ingresso à seara da dosimetria penal.

Aplico, primeiramente, as penas para os crimes capitulados no Estatuto do Desarmamento.

Em primeira fase, exaspero a pena-base, para cada qual dos crimes praticados, em 1/3 (um terço), tendo em vista as duas condenações definitivas ostentadas pelo réu, uma delas por receptação (página 373 → proc. nº 1501757-25.2019) e a outra por organização criminosa (página 374 → proc. nº 413-16.2019). O Superior Tribunal de Justiça preconiza que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus

antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

Ainda em primeira fase, inquestionável a maior gravidade da conduta, tendo em vista a quantidade de armas, munições e acessórios, de grande letalidade, guardados por quem já foi reconhecido pela Justiça Criminal como integrante de organização criminosa, logo gravíssima a reprovabilidade social. Em decorrência disso, majoro as penas em 2/3 (dois terços).

Em segunda fase, pela confissão, reduzo as penas em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, pelo concurso formal, adoto a pena de um só dos crimes, o mais grave, e a aumento em 1/6 (um sexto).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, para os crimes praticados, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, tendo em vista os maus antecedentes e as demais circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis.

O reconhecimento da detração penal alvitado pela Defesa significaria, em última análise, reconhecer direito à progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Fixo, agora, a pena para a conduta inculpada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Pela vida pregressa do réu nada abonadora, imponho a prestação de serviços à comunidade por cinco meses.

Forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar ADONIS MEDINA MARIM, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 12, "caput", e no artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal. Imponho, ainda, por incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a prestação autônoma de serviços à comunidade por cinco meses, observado na espécie o Código Penal no que couber. A regulamentação da prestação de serviços ficará a cargo do Juízo da Execução Penal oportunamente.

Ante o teor da ordem de habeas corpus em face do denunciado, somente após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA